

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente: interfaces com o Estatuto da Criança e do Adolescente

THE CHILDREN AND ADOLESCENTS' MUNICIPAL COUNCIL: INTERSECTION WITH STATUTE OF THE CHILD AND ADOLESCENT

Luciana dos Santos¹; Millena Miranda Franco²

Resumo

A presente proposta de trabalho visa analisar a teoria e a prática dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), verificando quais interfaces essa instância participativa estabelece com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regulamento este que foi amplamente estudado na disciplina de Teoria e Prática do Estatuto da Criança e do Adolescente, ministrada pelo Prof. Dr. Roberto da Silva.

Para compreender a correlação entre CMDCA e ECA, procuramos dividir o trabalho em 4 grandes partes: 1. Papel, função e organização dos Conselhos e suas interfaces com o ECA; 2. O papel do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na regulação dos CMDCA's; 3. Fonte de recursos; 4. Limites e potencialidades dos CMDCA's na atualidade.

Palavras-chave: Democracia, infância e juventude; políticas públicas; participação cidadã, Educação.

Abstract

The present work proposal aims to analyze the theory and practice of the Children and Adolescents' Municipal Councils, verifying which intersections this citizen participatory instance establishes with the Statute of the Child and Adolescent. This statute was widely studied in the subject of Theory and Practice of the Statute of the Child and Adolescent, taught by PhD. Roberto da Silva.

In order to understand the correlation between Municipal Councils and the Statute, we try to divide this issue into 4 major parts: 1. Role, function and organization of the Councils and their intersections with the Statute; 2. The role of the National Council for the Rights of Children and Adolescents in regulating Municipal Councils; 3. Source of funds; 4. Limits and potential of Municipal Councils nowadays.

Key-words: *Democracy; childhood and youth; public policies; citizen participation; education.*

¹ Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), luciana_silva@usp.br.

² Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), millena.m.franco@usp.br.

Introdução

Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA's), são instâncias participativas que estabelecem relações muito próximas com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A teoria será brevemente analisada através de artigos, leis e livros correlatos ao tema e a prática será estudada através de artigos jornalísticos e outros meios de publicização de ações pontuais que expressam os limites e potencialidades da implementação dos CMDCA's, na qualidade de espaços promotores de políticas públicas observantes dos dois eixos fundamentais do ECA: a **prioridade absoluta** e a **proteção**— constantes no artigo 227 da Constituição Federal, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º e no artigo 100, parágrafo único, II —, ao público infantojuvenil.

Papel, função e organização dos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes e suas interfaces com o Estatuto da Criança e do Adolescente

Os direitos da população infantojuvenil estão previstos e assegurados pela Constituição de 1988, especificados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e foram influenciados por convenções e tratados internacionais com os quais o Brasil se associou. Aos poucos, o país incorporou à sua legislação a proteção à Criança e ao Adolescente, ao passo que internacionalmente essa medida protetiva ganhava forma, o que pode ser observado na Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1959, que entende a fase infantil como época peculiar de maturidade física e mental e, portanto, necessária de cuidado e proteção especiais. Outro documento essencial, que dá provisão detalhada quanto ao dever dos Estados Partes em adotar medidas administrativas e legais para implantação de direitos, de modo a obedecer o princípio de proteção e cuidado com as crianças, tendo em vista suas condições especiais de desenvolvimento, especificadas na Declaração anteriormente citada, é a Convenção dos Direitos da Criança de 1989.

Com vistas a dar novo tratamento a um segmento da sociedade marginalizado por todos os outros, incorporar os princípios acordados com outros países e contemplar o que reza a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 1990, é elaborado. Nele se reconhece criança e adolescente como sujeitos de direitos em estado peculiar de desenvolvimento, é assumido seu direito à prioridade e proteção integral através de leis e diretrizes que visam assegurar-lhes as devidas condições para pleno desenvolvimento e fica estabelecido ser dever do Poder Público, da

comunidade, da sociedade civil e da família prezar pela efetivação de tais direitos, tal como exposto nos artigos 3 e 4 do ECA.

O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta as prerrogativas previstas no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que diz ser

(...) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, Constituição Federal; 1988, art.227).

Dada a atribuição de todas essas instâncias sociais pela proteção de crianças e adolescentes e ressaltados todos os direitos que lhes são devidos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no Art.88 as diretrizes da política de atendimento ao público infantojuvenil, em que estabelece a municipalização do atendimento e a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional.

De acordo com a sistematização oferecida pelo portal Ministério Público do Estado do Paraná (2009) os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), possuem formação paritária, municipalizada e autônoma. Os Conselhos têm, por competência, formular, monitorar, fiscalizar, planejar políticas públicas de promoção e defesa da prioridade e proteção da dignidade humana e pluralidade das crianças e adolescentes. Tais princípios espelham a Constituição Federal, em que pese a descentralização político-administrativa, possibilidade de maior proximidade com as questões relacionadas à própria unidade federativa e envolvimento da sociedade civil na gestão pública.

Em convergência com a deliberação do CONANDA, os conselhos de direitos buscam pautar e efetivar suas ações através da articulação e acionamento, quando necessário, de três importantes preceitos: a **promoção** que pode ser empreitada pelos setores públicos (gestores da saúde, educação, assistência social), conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Setoriais (assistência social e educação), como elencado por Maria de Fátima Pereira Alberto *et.al.* (2008); a **defesa** visa a responsabilização da família, do Estado e/ou da sociedade civil em caso de omissão, falta ou oferta irregular dos Direitos . Ainda no mesmo artigo da Maria de Fátima Alberto, inclui-se à categoria da defesa o Ministério Público, o Ministério do Público do Trabalho, o conselho Tutelar, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e os centros de Defesa de Direitos Humanos e; o **controle**

social, que diz respeito à necessidade e possibilidade de acompanhamento e fiscalização dos direitos e das políticas públicas previstas para tais intentos por parte da “sociedade civil e representadas por entidades da sociedade civil, organizadas ou não” Cabral (1999) *apud*. Maria de Fátima Pereira Alberto *et.al.* (2008). Cada instância em seu devido ofício de prestar assessoramento à consecução das estratégias de efetivação dos princípios da prioridade e da proteção preconizadas pelo ECA, em nome do público infantojuvenil.

Inclui-se a isso, a incumbência de fiscalizar a execução das políticas e da aplicação de recursos provenientes do fundo público específico para conselhos de direitos das crianças e adolescentes (tal como observado no Art. 227, §7º c/c Art. 204, da CF e Art. 88, inciso II, do ECA).

Outra característica importante de ser mencionada é a composição paritária das cadeiras a serem ocupadas: metade para representantes do Poder Público e metade para membros sociedade civil organizada (representantes de Organizações Sociedade Civil- ONG's- ou entidades privadas ou de movimentos comunitários, todas devidamente organizadas como pessoas jurídicas e que tenham como mote a defesa dos interesse da população infantojuvenil). No que diz respeito ao poder de formulação de políticas públicas, de que dispõem os representantes do Poder Público e representantes da sociedade civil organizada, uma vez que estas proposições estejam formalizadas e publicadas pelos conselheiros eleitos, o Poder Executivo local- prefeitura- precisa se atentar à seguinte normativa:

(...) quem detém a competência e a legitimidade para definir quais as políticas públicas que o município deve implementar, para o atendimento e a proteção integral da população infanto-juvenil é o CMDCA (art. 227, §7º c/c art. 204, inciso II, da CF e art. 88, inciso II, do ECA). (MPPR, 2009, p.8)

De modo a ter seu expediente organizado, o CMDCA conta também com o apoio administrativo de uma Secretaria Executiva. Esta, por seu turno, ocupa-se de acompanhar as decisões dos membros do Conselho e tem suas atribuições melhor especificadas no regimento interno.

Pode-se dizer que existem quatro núcleos administrativos básicos dentro do CMDCA que trabalham em consonância para atingir o objetivo último dessa instância, que é o de assegurar os direitos previstos no ECA, são eles: presidência (assumir o papel de representante jurídico, convoca e preside reuniões plenárias), Secretaria Executiva (cuida de questões administrativas e assessora a presidência); plenário (aprecia ações e decisões dos demais conselheiros, inclusive as matérias que

são discutidas nas comissões temáticas) e; comissões temáticas (voltada para fazer a discussão de matérias mais específicas e que, posteriormente serão levadas para discussão nas sessões plenárias).

O papel do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na regulação dos CMDCA

Conforme a definição do portal do Governo Federal (2020), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), criado em 1991 pela Lei nº 8.242 e fiel aos princípios do ECA, é um órgão colegiado, deliberativo associado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). O Art. 76 do Decreto nº 9.579/18, definia este conselho como *órgãos colegiados de caráter deliberativo* (futuramente, alterada pelo Decreto nº 10.003/19):

(...) elaborar normas gerais para a formulação e implementação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas na Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, além de acompanhar e avaliar a sua execução. (BRASIL, Decreto nº 9.579/18, Art. 76)

De acordo com a Lei nº 8.242, o CONANDA é composto por membros do governo e de entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Dentre algumas de suas competências originais, o Art.77 prevê a elaboração de normas gerais da política Nacional de atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente, o controle e fiscalização de ações de execução em todos os níveis, o apoio e avaliação das políticas dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos direitos da Criança e do Adolescente, a gestão do Fundo Nacional para a Criança e Adolescente (como inscrito no Decreto nº 9.579/18, Art. 77, I, III, VIII).

Além da alteração no Art. 76, contradizendo o poder de ação previsto no Art. 77, o Decreto assinado pelo então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 2019, modificou tópicos significativos sobre o funcionamento e concepção do Conselho. Dentre os desdobramentos da medida, houve a cassação dos mandatos e, conseqüentemente, a dispensa dos integrantes eleitos; a redução do número de conselheiros; alteração do sistema de integração da sociedade civil ao CONANDA, que passou de eleição em assembleia para processo seletivo público, a critério de publicação de edital pelo MMFDH; estabelecimento de que as reuniões de caráter ordinário passarão a ser trimestrais, não mais mensais como antes e se darão por videoconferência aos integrantes que

não residem no Distrito Federal e; a revogação do Art. 86 que conferia pagamento de despesas para o deslocamento de conselheiros.

Tamánhas alterações significam o enfraquecimento e inviabilização do órgão e, por isso, gerou críticas de vários especialistas e segmentos governamentais e da sociedade. A Procuradoria Geral da República (PGR) revelou ser necessário amplo debate e análise das políticas da área para mudanças no conselho. O Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PGR, concedeu liminar para derrubar partes do Decreto e reestabelecer a estrutura do Conselho, com o retorno dos antigos conselheiros que haviam sido dispensados e das reuniões mensais. O ministro apontou tais medidas como inconstitucionais e criticou o esvaziamento do CONANDA, pois inviabilizaria as ações voltadas aos direitos da Criança e do Adolescente (G1, 2019).

Tais dados nos ajudam a refletir sobre as ameaças aos Direitos da Criança e do Adolescente nos tempos atuais, principalmente ao ECA. Assim como salientado na matéria da revista Época, que cita o posicionamento do ministro Barroso, frente à medida do Presidente da República:

Os retrocessos democráticos, no mundo atual, não decorrem mais de golpes de estado com o uso das armas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais (ÉPOCA, 2019).

Fonte de recursos para efetivação das políticas públicas para crianças e adolescentes

Os CMDCA's, enquanto instrumentos de observância dos princípios de proteção e prioridade determinados pelo ECA, a nível municipal, postulam também o direito de acesso a fundos financeiros específicos, tal como assegurado no Art. 88 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990:

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990).

O fundo específico para cada esfera de competência- Nacional, Estadual, Distrital ou Municipal- é denominado Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA). Foi instituído como fundo único pelo CONANDA, em nenhuma hipótese pode ser extinto e deve ser voltado exclusivamente para atender as demandas do público infantojuvenil de cada região, como determina o ECA. A destinação de recursos é afixada e especificada na Legislação Tributária Federal, nº9.532/1997:

Art. 12 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos: I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (BRASIL, Lei nº 9.532/1997).

As *doações*, que podem ser abatidas do Imposto de Renda caso o titular deseje destinar as porcentagens estabelecidas— o Decreto nº 794/1993 fixou em 1% (um por cento), o limite máximo de dedução do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e, no Artigo 22 do mesmo Decreto fixou o limite para 6% (seis) do valor do imposto devido para pessoas físicas— ao fundo público específico.

Para que o recurso do Fundo seja utilizado como via de efetivação das ações do CMDCA, conta-se com a participação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) registradas no CMDCA, em seguida, é necessário participar do Edital de Chamamento de Projeto no qual determinados projetos estão inscritos. Uma vez aprovados em Conselho, cabe às OSCs ou outras organizações associadas ao Conselho, que incentivem pessoas físicas e jurídicas a destinarem sua doação em apoio ao projeto. Sem o FIA, o CMDCA poderia fazer uso dos recursos que são recolhidos pela União e redirecionados aos municípios, no entanto, em congruência com a visão de especialistas que compuseram o material do curso de formação de conselheiros, realizado pelas autoras deste trabalho (vide MDH, 2020), é muito mais efetivo que o dinheiro das pessoas físicas e jurídicas seja aplicado diretamente no FIA, dentro das porcentagens que foram citadas.

Quem executa a aplicação do fundo é o Poder Executivo municipal, porque, conforme resolução do CONANDA (Resolução N.º 105/2005), o CMDCA deve apenas indicar o que deve ser feito com o dinheiro e se a arrecadação deve ser complementada. Essas atuações podem ser feitas se o Conselho estiver disposto a acompanhar e participar da elaboração do PPA (Plano Plurianual), da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) e da LOA (Lei Orçamentária Anual) do município. Nesse sentido, a instância deverá estar muito atenta à execução do orçamento municipal, através do plano de aplicação, de modo a garantir que seus projetos discutidos e eleitos coletivamente sejam contemplados. Faz-se importante também diferenciar o uso de orçamento para a execução de projetos e uso de orçamento para a manutenção de atividades básicas, subsistenciais do Conselho. O indicado é que os recursos do FIA não sejam utilizados para a última necessidade mencionada, mas que esta seja sempre assegurada pela prefeitura, de modo que o FIA seja exclusivamente destinado à promoção das políticas públicas.

Limites e potencialidades dos CMDCA's na atualidade: retomando as interfaces com o ECA

No dia 13 de julho de 2020, o ECA completou 30 anos de existência. O estatuto orienta-se pelos princípios da prioridade e proteção dos meninos e meninas de todo o país e a criação dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares foi um dos mais importantes marcos na parceria entre sociedade civil e Poder Público na elaboração de políticas públicas que garantam os direitos que o ECA estabelece, como indicado no portal do MPPR (2020).

A partir do estudo de artigos, listamos, abaixo, alguns dos problemas que ainda são recorrentes na prática de conselheiros e conselheiras e na própria existência do CMDCA, em diferentes locais do país e que ainda revelam carências muito básicas, incluindo no que se segue:

1. Infelizmente, os CMDCA's ainda não estão presentes em todo o país. De acordo com levantamento realizado pelo IBGE, em 2009, essas instâncias encontram-se em cerca de 5.084 municípios brasileiros, o que corresponde a 91,4% da cobertura nacional. Proporcional e surpreendentemente, as estatísticas mostram que a frequência de municípios com mais habitantes sem CMDCA é maior do que sua ocorrência em municípios menores;
2. Como apontado na apostila do curso de formação de conselheiros dos direitos da criança e do adolescente- organizada pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos (2020) ainda predomina uma visão moralista, controladora e estigmatizante desvelador de um protecionismo encarregado de manter a ideia de incapacidade do público infantojuvenil de se organizar e integrar a cidadania, desempenhando voz ativa em espaços deliberativos de participação e controle social, por isso ainda são vistos como incapazes e irresponsáveis.
3. Neste mesmo material do curso de formação de conselheiros, aponta-se a necessidade de que futuros e futuras profissionais na área desenvolvam suas ações com consciência dos marcadores sociais das diferenças (religião, raça/cor, sexo, identidade de gênero, classe social, CEP, contexto de vida, demandas e necessidades);
4. No artigo da experiência pessoal de Valdir Anhucci e Janaina A. C. Schmidt (2006), constatou-se a deficiência na formulação, implementação, controle e avaliação da política pública municipal, tanto por parte do Estado, quanto da sociedade civil organizada, pois afirmaram que o Conselho “não tem desempenhado [na prática] sua função, enquanto

fiscalizador das entidades sociais, de modo a garantir a proteção integral a este segmento etário” (2006).

5. Na experiência de outros dois pesquisadores, Silvio José Benelli e Abílio da Costa-Rosa (2012, p.581), relata-se “não participamos de nenhuma capacitação prévia para atuar nesses conselhos”.

No que diz respeito à potencialidade que pode ter um CMDCA, coletamos o relato de uma de nossas autoras, que participou da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes de Carapicuíba/SP em 2014 e foi eleita representante do público infantojuvenil de Carapicuíba, para exercício em 2015, a Millena Miranda:

“À época eu tinha 15 anos de idade e estudava na Escola Estadual Basílio Bosniac. Então a nossa coordenadora, a Eliane, chegou em minha sala convidando-me para participar, junto a ela, na 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes de Carapicuíba/SP, promovido pelo CMDCA. Todos os estudantes igualmente convocados para o evento seriam divididos em diferentes grupos temáticos e, em cada grupo, deveríamos pensar em projetos de política pública para as crianças e adolescentes da nossa cidade, bem como eleger estudantes delegados que viriam a desempenhar ações como participação nos debates internos do CMDCA local e ajudariam no debate para a aprovação do tal *plano decenal pelos direitos da criança e do adolescente do município*. Essa experiência me ajudou a refletir sobre as necessidades e possibilidades do município e me fez ter muita admiração pela política, enquanto ferramenta potente de transformação social. Contudo, gostaria que ter tido a chance de receber mais suporte teórico e didático, posto que a experiência prática me pareceu muito densa, repentina e intensa, cerceando significativamente minhas possibilidades de contribuição e, mesmo, acesso ao debate proposto” (Relato cedido, na íntegra, por Millena Miranda Franco, 2020).

Diante do levantamento bibliográfico feito pelas autoras e com base em análises não tão exaustivas sobre os limites e potencialidades dos CMDCAs, na atualidade, é possível afirmar que a instituição do ECA, precedido de algumas conquistas - Constituição Federal em 1988, Convenção sobre os direitos das crianças em 1989- e sucedido por outras- Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária em 2006, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em 2012 e o Estatuto da Juventude em 2013-, mostra-se como uma importante ferramenta de proteção e garantia para este

público, historicamente marginalizado do debate público, tanto como objeto da discussão, como agente ativo nela própria, como evidenciado no relato de experiência feito por Millena.

Dentro dos grandes desafios que ainda estão presentes na opinião pública, na realidade de quem atua e nos retrocessos causados pelas ações do então governo, vê-se uma possibilidade de implementar e fortalecer cada vez mais os espaços de debate e representação da sociedade civil, pois ainda é notável que nem todas as pessoas sabem da existência dos conselhos de direitos e que às crianças e jovens não é dada a devida chance de participação, nem lhes é dado acesso teórico e prático mais amplos aos processos decisórios realizados entre representantes do Poder Público e membros da sociedade civil organizada.

Considerações finais

O Estatuto da Criança e do Adolescente fornece um olhar distinto, em termos jurídicos, a respeito da população infantojuvenil à época em que entra em vigor. Ele concebe crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, dada sua condição humana, mas as reconhece como seres em situação especial de desenvolvimento, e que precisam, portanto, de proteção e condições para acesso aos direitos previstos no estatuto. Para tanto, o ECA estipula os direitos da população infantojuvenil e determina normas e diretrizes, fundadas pelos princípios de prioridade absoluta e proteção integral à criança e ao adolescente e prescreve os mecanismos gerais organizacionais e administrativos, segundo disposições constitucionais, para a política de atendimento à criança e ao adolescente, pelo qual orienta a criação de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em âmbito Nacional, Estadual, Distrital e Municipal e fornece disposições gerais para seu funcionamento.

Dada esta relação e entendimento sobre a designação dos Conselhos de Direitos para regulamentação do ECA, com vistas ao fortalecimento da atuação da sociedade civil e governamental em prol da efetivação dos direitos da criança e do adolescente, principalmente através de encargos como os do CMDCA, responsável, dentre outros, pela formulação de políticas públicas e fiscalização de entidades e governo ligadas ao público infantojuvenil, constatamos o potencial jurídico e administrativo pela promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. No entanto, em termos práticos, faz-se notar as dificuldades e limitações que têm restringido a eficácia no atendimento prioritário e de proteção à infância e juventude.

Junto às discriminações com que são tratadas e vistas as crianças e adolescentes na sociedade, como pessoas incapazes e incompletas, percebe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente é encarado socialmente também como recurso ineficaz, inibidor de ações corretivas, por vezes violentas, pautadas como soluções ideais para a disciplina e manutenção da ordem. Em relação aos Conselhos de Direitos, sua existência não se faz tão conhecida, o que restringe a participação e interesse social mais abrangente. Além disso, o déficit em termos de formação dos conselheiros ou do cumprimento do que lhe é devido, tal como o diagnóstico regional e fiscalização de entidades, se impõe como barreira para a expansão da promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que se torna um elemento mais agravante aos desafios que já são impostos, é a difusão de ideias e ações governamentais que contribuem para a difamação ou esvaziamento de órgãos como o CONANDA, tal como mencionado neste trabalho.

Referências Bibliográficas

ALBERTO, Maria de Fátima Pereira *et.al.* O papel do psicólogo e das entidades junto a crianças e adolescentes em situação de risco. In: *Psicol. Cienc. Prof.* Vol.28, no.3 Brasília: 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932008000300010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 20/07/2020.

ANHUCCI, Valdir; SCHMIDT, Janaina Albuquerque de Camargo. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Entidades Sociais na Garantia de Direitos. In: *Serviço Social em Revista*. Volume 8 - Número 2: Universidade Estadual de Londrina. ISSN 16794842. Jan/Jun 2006. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c-v8n2_janaina.htm>. Acesso em: 20/07/2020.

BENELLI, Silvio José; COSTA-ROSA, Abílio da. Conselhos municipais: prática e impasses no cenário contemporâneo. In: *Psicol. estud.* vol.17 no.4 Maringá Oct./Dec. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722012000400004>. Acesso em: 20/07/2020.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

_____. Decreto nº 10.003, de 4 de setembro de 2019. Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para dispor sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Presidência da República - Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos: Brasília- DF, 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10003.htm>. Acesso em 20/07/2020.

_____. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Art. 4. In: *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619550/artigo-4-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990>>. Acesso em: 20/07/2020.

_____. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Art. 5. In: *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619333/artigo-5-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990>>. Acesso em 20/07/2020.

_____. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Art. 88. In: *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608034/artigo-88-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990>>. Acesso em 20/07/2020.

_____. Lei nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Art. 88. In: *Legislação Tributária Federal*. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7353CB5F4A79895401BC121DD8D52FA2.proposicoesWebExterno2?codteor=191290&filename=LegislacaoCitada+-PL+2780/2003>. Acesso em 20/07/2020.

ÉPOCA. *Barroso suspende Decreto de Bolsonaro que esvaziava Conselho da Criança e do Adolescente*: Ministro do STF atacou ‘retrocessos democráticos’. 19 dez. 2019. Disponível em: <<https://epoca.globo.com/guilherme-amado/barroso-suspende-decreto-de-bolsonaro-que-esvaziava-conselho-da-crianca-do-adolescente-1-24148393>>. Acesso em: 21/07/2020.

G1. *Barroso suspende mudanças feitas por Bolsonaro em Conselho da Criança e do Adolescente*. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/19/barroso-suspende-mudancas-feitas-por-bolsonaro-em-conselho-da-crianca-e-do-adolescente.ghtml>> Acesso em: 21/07/2020.

GOVERNO FEDERAL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). [201-?]. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda>>. Acesso em: 19 jul. 2020. Acesso em 19/07/2020.

IBGE. Munic2009: *Perfil dos municípios brasileiros*. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2009/defaulttab.shtm>>. Acesso em 20/07/2020.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS (MDH). *Curso de Formação de Conselheiros de Direitos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente*. Secretaria Executiva. Disponível em: <<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/146>>. Acesso em 20/07/2020.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MPPR). *Município que respeita a criança manual de orientação aos gestores municipais*. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente. Cartilha: Departamento de Informática. Fevereiro de 2009. Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/cartilha_prefeitos_eleitos_v1.pdf>. Acesso em 20/07/2020.

_____. *Especial 30 anos ECA: Aos 30 anos, Estatuto da Criança e do Adolescente enfrenta desafios*. Disponível em: <<http://mppr.mp.br/2020/07/22763,10/Aos-30-anos-Estatuto-da-Crianca-e-do-Adolescente-enfrenta-desafios.html>>. Acesso em 20/07/2020.